政府信息公开

索 引 号：	
文件编号：	
分　　类：	行政执法
生成日期：	2024-04-02
公开方式：	
公开时限：	
公开范围：	
责任部门：	

于都黄麟“3•7”一般道路交通事故调查报告

访问量：1

于都黄麟“3·7”一般道路交通事故调查报告

2023年3月7日11时20分许，游*华驾驶赣B4**79/赣B7**6挂重型半挂汽车列车沿323国道自西向东方向行驶，行至323国道45KM+300M(于都县黄麟乡公馆村公馆组路段)时，与前方同向谢*仁驾驶从右侧路肩处实施左转弯

横过公路的赣BD***85电动车自行车相撞，造成谢*仁受伤后经医院抢救无效死亡及杨*娇受伤，两车受损的道路交通事故。经于都县公安局交通管理大队认定：当事人游*华和谢*仁的过错行为在事故中所起的作用相当，各负本事故的同等责任，杨*娇无责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《赣州市生产经营性道路交通事故责任事故调查处理工作指引(试行)》(赣市安办〔2020〕18号)等有关规定，于都县人民政府依法成立由县政府副县长、公安局局长为调查组组长，县应急管理局党委书记、局长为副组长，县应急管理局、县交管大队、县公安局、县交通运输局、赣州市公路发展中心于都分中心、县司法局、县总工会、黄麟乡人民政府等单位派员组成的于都黄麟“3·7”一般道路交通事故调查组。

经调查认定，于都黄麟“3·7”一般道路交通事故是一起因瑞金市**物流有限公司安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故有关车辆情况

1.赣B4**79号重型半挂牵引车，所有人：瑞金市**物流有限公司，使用性质：货运，品牌型号：解放牌，车辆识别代号：LFWSRXSJ6HAD09420,检验有效期至2024年3月31日;赣B7**6挂重型罐式半挂车，所有人：瑞金市**物流有限公司，使用性质：货运，品牌型号：骏强牌，车辆识别代号：LA9BF3L******H545,检验有效期至2024年3月31日。

2.赣BD***85绿佳牌电动自行车，所有人：谢*仁，车辆识别代码：1936221******03，出厂日期：2021年4月24日。

（二）驾驶员情况

1.游*华，男，居民身份证号码：362102********3410。赣B4**79/赣B7**6挂重型半挂车驾驶人，瑞金市**物流有限公司聘用司机，2001年5月25日初次领取驾驶证，驾驶证有效期至2030年5月25日，驾驶证号：362102********3410，准驾车型：A2E。2007年8月29日初次取得经营性道路旅客运输驾驶员和经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，从业资格证有效期至2026年8月28日。

2.谢*仁，男，居民身份证号码：362102********3410。赣BD***85绿佳牌电动自行车驾驶人。

（三）死者情况

谢*仁，男，居民身份证号码：362102********3410。赣BD***85绿佳牌电动自行车驾驶人，经医院抢救无效于2023年3月9日死亡。

杨*娇，女，居民身份证号码：362132********8221，事发时乘坐赣BD***85绿佳牌电动自行车，经医院抢救无效于2023年3月30日死亡，根据《生产安全事故统计调查制度》规定，因杨*娇不是在道路交通事故发生7天之内死亡，故不纳入事故统计。

（四）事故发生单位概况

瑞金市**物流有限公司成立于2017年2月14日，法定代表人：刘*华，《营业执照》统一社会信用代码：91360781********X0，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省瑞金市**镇**村**路*栋，经营范围：道路普通货物运输；工程机械租赁；建筑材料销售；货物装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

瑞金市**物流有限公司取得了《道路运输经营许可证》，发证机关：瑞金市行政审批局，证件有效期至2026年10月23日，经营范围：道路普通货物运输。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.管理人员证照情况

（1）瑞金市**物流有限公司，法定代表人刘*华，是公司主要负责人，取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》：身份证362102********2910，人员类别：道路运输企业主要负责人，证书编号：A012021******69,有效期限：2021年12月20日至2024年12月20日。

（2）瑞金市**物流有限公司，安全管理人员钟*，取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》：身份证号：360781********0098，人员类别：道路运输企业安全生产管理人员，证书编号：B012021******72,有效期限：2021年12月20日至2024年12月20日。

2.安全生产管理工作情况

瑞金市**物流有限公司制定了《安全生产机构文件》其中包含《安全生产“一岗双责”制度》、《安全学习教育培训制度》、《安全监督检查和隐患排查制度》、《安全生产资金使用管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《日常安全检查操作规程》、《驾驶员行车安全管理制度》等二十七项制度。基本建立了全员安全生产责任制。

瑞金市**物流有限公司设立了安全生产领导小组，刘*华是安全生产主要负责人，钟*是专职安全员。

瑞金市**物流有限公司提供了安全生产风险分级管控标准、公司安全会议记录、驾驶员安全会议记录、安全隐患检查表、驾驶员档案（游*华）、车辆档案（赣B4**79）、GPS监控台账。

瑞金市**物流有限公司存在安全主体责任不落，安全管理不到位，主要负责人和安全管理人员未切实履行职责。1.安全隐患检查表存在虚假代

签（检查员栏（钟*）、驾驶员栏（游*华）存在代签名字）；2.驾驶员档案不真实（游*华驾驶档案中考试试卷是游*华自己随意打分，且游*华对试卷内的部分内容不理解），岗前培训考核“走过场”，肇事驾驶员未经教育培训合格后上岗作业。3.未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程（未督促肇事驾驶员做到本单位驾驶员行车安全管理制度中驾驶员安全操作规程第6点的规定确保行车安全）。

（六）事故发生经过

2023年3月7日11时20分许，游*华驾驶赣B4**79/赣B7**6挂重型半挂汽车列车沿323国道自西向东方向行驶，行至323国道45KM+300M(于都县黄麟乡公馆村公馆组路段)时，与前方同向谢*仁驾驶从右侧路肩处实施左转弯横过公路的赣BD***85电动车自行车相撞，造成谢*仁受伤后经医院抢救无效死亡及杨*娇受伤，两车受损的道路交通事故。

（七）事故现场情况

事故现场位于323国道45KM+300M（于都县黄麟乡公馆村）路段，事故现场道路为东西走向，东往瑞金市方向、西往于都县方向，平直沥青路面，双向两车道，道路中心漆划单黄实线，两侧有单白实线，两侧有硬路肩，路面完好、干燥，视线良好。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡（谢*仁，2023年3月9日抢救无效死亡），一人受伤（杨*娇，2023年3月30日抢救无效死亡），两车受损，直接经济损失约150万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，游*华立即下车查看情况，发现赣BD***85电动车自行车上两人被撞到了水渠里，立即拨打了“110”和“120”电话。

（二）事故现场应急处置情况

接警后，于都县公安局交通管理大队和于都县人民医院迅速派工作人员先后到达事故现场，立刻进行现场处置，对伤者进行救治、保护现场以及对现场进行勘查、维护交通秩序等工作。

（三）医疗救治和善后情况

伤者谢*仁经医院抢救无效于2023年3月9日死亡，伤者杨*娇经医院抢救无效于2023年3月30日死亡。事故发生后，赣B4**79/赣B7**6挂重型半挂汽车列车保险公司（中国人民保险）赔付了100多万元给杨*娇家属以及瑞金市**物流有限公司赔付了8万元给杨*娇家属。

（四）事故应急处置评估

接警后，公安、交管大队、医院等部门迅速行动，第一时间赶赴现场，抢救伤者、保护现场、维护秩序，各部门处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.瑞金市**物流有限公司司机游*华，在驾驶机动车途径事故路段，在较远距离能观察到前方电动车有转弯迹象时，没有较低行驶速度，保持安全车速，并采取防范措施，导致遇情况后避让不及，未确保安全行驶。

2.谢*仁驾驶电动自行车在中心实线禁止左转弯道实施左转弯，又未开启转向灯，横过机动车道时未按规定下车推行。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方[2023]毒鉴字第155号)证实:送检的谢*仁血液内未检出乙醇成分。

2. 《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方[2023]毒鉴字第156号)证实:送检的游*华血液内未检出乙醇成分。

3. 《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方[2023]病鉴字第36号)证实:谢*仁符合交通事故致颅脑损伤而死亡。

4.《赣州南方司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣南方[2023]病鉴字第66号)证实:杨*娇符合交通事故致颅脑损伤而死亡。

5.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2023]痕鉴字第2036号)证实:事故车辆痕迹符合赣B4**79/赣B7**6挂的“解放”牌重型半挂牵引车前面左侧与赣BD***85的“绿佳”电动自行车左侧后端碰撞后，赣BD***85的“绿佳”电动自行车右侧倒地且滑落至路边沟渠形成。

6.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2023]痕鉴字第2058号)证实:牌照为赣B4**79/赣B7**6挂“解放”重型半挂牵引车采取制动时的瞬时行驶速度为：63-68公里/小时。

7.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2023]痕鉴字第2033号)证实:牌照为赣B4**79/赣B7**6挂“解放”重型半挂牵引车的制动系、转向系、灯光系的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017的要求。

8.《江西神州司法鉴定中心司法鉴定意见书》(赣神州中心[2023]痕鉴字第2035号)证实:牌照为赣BD***85的“绿佳”电动自行车的制动系、转向

系、灯光系的安全技术性能符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的要求。

（三）其他可能因素排除

事发当天天气晴朗，视线良好，路面及设施完好，无自然灾害影响，经公安调查未发现当事人存在利害关系、利益冲突等刑事动机、因素。

（四）间接原因分析

瑞金市**物流有限公司安全生产管理主体责任落实不到位、公司建立的全员安全生产责任制落实不力。主要负责人履行安全生产工作职责不到位，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力；安全管理人员未切实履行安全管理职责，督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程不严格。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

瑞金市**物流有限公司安全生产管理主体责任落实不到位、公司建立的全员安全生产责任制落实不力。主要负责人和安全管理人员未切实履行职责，安全隐患检查表存在虚假代签（检查员栏（钟*）、驾驶员栏（游*华）存在代签名字）；驾驶员档案不真实（游*华驾驶档案中考试试卷是游*华自己随意打分，且游*华对试卷内的部分内容不理解），岗前培训考核“走过场”，肇事驾驶员未经教育培训合格后上岗作业，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

1.瑞金市交通运输局。对瑞金市**物流有限公司安全生产主体责任的落实监管不到位。

2.于都县公安局交通管理大队。对辖区内机动车驾驶人员安全宣传，特别是事故警示尚存在不足。

（三）地方党委政府

黄麟乡人民政府对本辖区居民交通安全宣传及警示教育工作不够深入。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的处理建议

1.当事人瑞金市**物流有限公司司机游*华，身份证号：362102********3410。其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[]和第四十二条[]之规定。负本事故的同等责任。建议由县交管大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规规定依法处理。

2.当事人谢*仁，身份证号：362132********8236。其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条及《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第五十二条[]之规定，负本事故的同等责任。鉴于其在事故死亡，免于追究其责任。

3.瑞金市**物流有限公司安全管理人员钟*，身份证号：360781********0098，作为安全管理人员未切实履行安全管理职责，督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程不严格。建议由瑞金市**物流有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

4.瑞金市**物流有限公司主要负责人刘*华，身份证号：362102********2910，作为公司的主要负责人履行安全生产工作职责不到

位，对本单位全员安全生产责任制督促落实不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，导致发生生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项[]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[]的规定。建议由县应急管理局对刘*华实施行政处罚。

（二）有关责任单位的处理建议

瑞金市**物流有限公司，统一社会信用代码：91360781********X0，公司安全生产管理主体责任落实不到位、公司建立的全员安全生产责任制落实不力、督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不严格、安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业，对该起事故负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条和第二十二条第二款、第二十八条第一款、第四十四条第一款[]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]的规定。建议由县应急管理局对瑞金市**物流有限公司实施行政处罚。

六、事故主要教训

瑞金市**物流有限公司主体责任落实不到位是造成事故的重要原因，瑞金市**物流有限公司虽建立了安全生产管理制度，但制度的执行和落实不力，对全员安全生产责任制的监督考核不严，岗前教育培训考核形同虚设，未确保全员安全生产责任制落到实处。

七、事故整改和防范措施

1.瑞金市**物流有限公司要严格按照法律法规的规定，建立健全并切实落实企业安全生产责任制，应举一反三，深刻汲取事故教训，严防各类事故的发生。

2.县交通运输管理部门要加大对道路运输车辆的执法检查力度，突出做好过境车辆的路面监控，对货运车辆违法违章依法严查并予以严厉打击；

3.县交管大队要加强对辖区机动车驾驶人员的警示宣传，要加大对路面监控和巡查力度，及时发现和纠正路面违章行为，严厉打击交通违法行为，持续保持严管态势；

4.属地政府要采取多种形式，切实有效抓好辖区内民众道路交通安全知识的宣传教育；进一步强化对辖区内道路交通安全设施的完备情况和事故隐患排查、巡查，并及时将排查情况通报有关行业主管部门。

于

都县政府事故调查组

2024年3月28日

附件：

事故调查报告引用相关法律条文

[] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或

者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。”

[] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十条：“驾驶自行车、电动自行车、三轮摩托车在道路上横过机动车道，应当下车推行，有人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。”

《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第五十二条：“驾驶非机动车应当遵守下列规定：（三）设有转向灯的，转弯时应当提前开启转向灯。”

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设：...（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生

产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。”

第二十二条第二款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款...。”

扫一扫在手机打开当前页

相关文章

主办：于都县人民政府办公室　承办：于都县大数据中心　赣ICP备05080828号　赣公网安备36073102000011号　电话：0797-6232278
地址：江西省于都县渡江大道566号　政府网站标识码：3607310011　邮箱：yd6213398@163.com
邮编：342300
网站地图